

Автошкола «Цитрариум»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Автошколы «Цитрариум»
Д. Ю. Ушаков
«28» августа 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг

г. Санкт-Петербург, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров.....	5
3. Ответственность исполнителя и заказчика.....	8
4. Прочие вопросы оказания платных образовательных услуг.....	10
5. Перечень платных образовательных услуг.....	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – Положение) регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг в Автошколе «Циттариум» (далее – Автошкола, Исполнитель).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

Исполнитель – Автошкола «Циттариум», осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий – обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказание услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение;

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);

Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

1.3. В Автошколе оказание образовательных услуг осуществляется на платной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных ранее заключенным сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося.

1.7. Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями договора.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также на официальном сайте Автошколы.

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя – юридического лица;
- место нахождения Исполнителя;
- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при наличии) Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося;
- место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя Обучающегося;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства и телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору, при наличии);
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
- полную стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
- форму обучения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору (продолжительность обучения по договору);
- вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

2.5. Договор может заключаться путем подписания документа на бумажном носителе, в электронной форме либо путем акцепта оферты, если такой способ соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Письменная форма договора считается соблюденной в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

- расторгнуть договор.

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором, в том числе:

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случаях, предусмотренных законом;
- невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

4. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (в редакции, действовавшей на дату утверждения настоящего Положения).

4.2. Все прочие вопросы оказания платных образовательных услуг в Автошколе регулируются законодательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами Автошколы и условиями заключаемых договоров.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1. В Автошколе на договорной основе в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности могут реализовываться:

- основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, предусмотренных лицензией;
- иные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги – при наличии права на их реализацию в соответствии с лицензией, законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Автошколы.